

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

19ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**SENTENÇA**

Processo Digital nº: **0019818-89.2017.8.26.0050** **CONT. 596/17**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Indiciado: **ELENIDIO MESSIAS DE JESUS**

Vistos.

Elenidio Messias de Jesus foi denunciado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 14.03.2017, por volta das 18:30 horas, na Rua Mangualde, bairro Jardim São Luís, transportava, para fins de tráfico, 550 invólucros de cocaína, 2.800 porções de crack e 600 porções de maconha.

Na instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação, seguindo-se o interrogatório do réu.

As partes debateram em audiência, o MP pugnando pela condenação e a defesa pela absolvição.

É o relatório.
Decido.

A materialidade delitiva está consubstanciada a fls. 11, 13/14 e 112/113.

O réu confessou a prática do tráfico, embora afirmasse que assim agiu por coação, pois devia favor no tempo que permaneceu na cadeia, ao receber um celular. Se não efetuasse o transporte da droga, sofreria agressão física ou até mesmo teria risco a vida.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
19ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Tal alegação, que no fundo procura uma justificativa a eximir sua responsabilidade, é cômoda, destituída de prova e se afigura casuísta, nada manifestando o réu a esse respeito aos policiais, quando de sua detenção, e mesmo no DP em que optou pelo silêncio, a fls. 06.

Os PMs Francisco e Luiz Felipe confirmaram o encontro da droga no Honda/Fit que conduzia.

Isso posto, julgo **PROCEDENTE** a ação penal, para condenar o réu Elenidio Messias de Jesus como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006.

Passo a dosimetria da pena.

O réu tem maus antecedentes a fls. 103. Não se considerou a condenação por tráfico, a fls. 104, à míngua de trânsito em julgado. Por conseguinte, não faz jus ao benefício do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas. Em seu desfavor pesam duas circunstâncias gravosas, a primeira relativa a quantidade expressiva de entorpecentes e, ainda mais, sua diversidade e número de porções fracionadas, e a segunda a maneira inconsequente como empreendeu fuga. No particular, conforme relatos dos PMs, não apenas colidiu com outros veículos, mas, sentindo-se cercado, deu marcha ré e atropelou as motos dos milicianos, que foram obrigados a saltar para não sofrerem maiores lesões; o Honda/Fit parou por ter ficado enganchado nas referidas motos.

No entanto, por conta da confissão de Elenidio, compensa-se o acréscimo que derivaria da fuga temerária, remanescendo o do volume de drogas, com o que e pela razão em apreço aumenta-se sua pena em 1/4, **perfazendo em definitivo 06 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias multa, cada um no valor de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.**

O regime inicial de cumprimento de pena, por força de lei e pelas circunstâncias gravosas, será o fechado.

Se a prisão cautelar antes se justificava, quanto mais agora que condenado o réu, não tendo direito a recorrer em liberdade. Seja ele recomendado na prisão em que se encontra.

Oportunamente, lance-se o seu nome no rol dos culpados.

P.R.I.

São Paulo, 06 de junho de 2017.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Juiz de Direito